En Clair — Modèle juridique

Contrat de travail à durée indéterminée — Temps plein

Entre les soussignés :

La société [NOM DE LA SOCIÉTÉ], [FORME JURIDIQUE] au capital de [MONTANT] euros, immatriculée au RCS de [VILLE] sous le numéro [NUMÉRO RCS], dont le siège social est situé [ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL], représentée par **[NOM DU REPRÉSENTANT]**, en qualité de **[QUALITÉ DU REPRÉSENTANT]**,

Ci-après dénommée « **l'Employeur** »,

D'une part,

Et :

[PRÉNOM NOM DU SALARIÉ], né(e) le **[DATE DE NAISSANCE]** à **[LIEU DE NAISSANCE]**, de nationalité **[NATIONALITÉ]**, demeurant **[ADRESSE DU SALARIÉ]**, numéro de sécurité sociale : **[NUMÉRO SS]**,

Ci-après dénommé(e) « **le/la Salarié(e)** »,

D'autre part,

Article 1 — Objet et engagement

Le/La Salarié(e) est engagé(e) par l'Employeur en qualité de **[INTITULÉ DU POSTE]**, statut **[EMPLOYÉ / AGENT DE MAÎTRISE / CADRE]**, position **[POSITION]**, coefficient **[COEFFICIENT]**, selon la convention collective nationale **[NOM DE LA CONVENTION COLLECTIVE]** (IDCC **[NUMÉRO IDCC]**).

Article 2 — Date d'effet et durée

Le présent contrat prend effet le **[DATE DE DÉBUT]**. Il est conclu pour une durée indéterminée, conformément aux articles L.1221-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 — Période d'essai

Le présent contrat est soumis à une période d'essai de **[DURÉE : 2 mois / 3 mois / 4 mois]**, conformément à l'article L.1221-19 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective applicable.

Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée de **[DURÉE DU RENOUVELLEMENT]**, sous réserve de l'accord exprès des deux parties et de la possibilité de renouvellement prévue par la convention collective ou l'accord de branche étendu applicable.

Pendant la période d'essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat sans indemnité, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu aux articles L.1221-25 et L.1221-26 du Code du travail.

Article 4 — Fonctions et missions

Le/La Salarié(e) exercera les fonctions de **[INTITULÉ DU POSTE]**. Ses missions principales consisteront notamment à :

- **[MISSION 1]**
- **[MISSION 2]**
- **[MISSION 3]**

- **[MISSION 4]**

Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être complétée ou modifiée en fonction des besoins de l'entreprise, dans le respect de la qualification du/de la Salarié(e).

Le/La Salarié(e) exercera ses fonctions sous l'autorité hiérarchique de **[NOM ET FONCTION DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE]**.

Article 5 — Lieu de travail

Le/La Salarié(e) exercera ses fonctions à **[ADRESSE DU LIEU DE TRAVAIL]**.

Le lieu de travail pourra être modifié dans le même secteur géographique, sans que cela constitue une modification du contrat de travail. Tout changement de secteur géographique nécessitera l'accord préalable du/de la Salarié(e).

Des déplacements professionnels pourront être demandés dans le cadre des fonctions.

Article 6 — Durée du travail

Le/La Salarié(e) est soumis(e) à la durée collective du travail en vigueur dans l'entreprise, soit actuellement **[NOMBRE] heures** par semaine, réparties sur **[NOMBRE DE JOURS]** jours, du **[JOUR]** au **[JOUR]**.

Les horaires de travail sont les suivants : **[HORAIRES]**. Ils pourront être modifiés par l'Employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.

Article 7 — Rémunération

En contrepartie de ses fonctions, le/la Salarié(e) percevra une rémunération mensuelle brute de **[MONTANT EN CHIFFRES]** euros (**[MONTANT EN LETTRES]** euros), versée sur **[12 / 13]** mois.

Cette rémunération inclut **[OU]** s'ajoute à **[ÉVENTUELS AVANTAGES : primes, part variable, avantages en nature, tickets restaurant, etc.]**.

Le salaire sera versé par virement bancaire le **[DATE DE VERSEMENT]** de chaque mois.

Article 8 — Congés payés

Le/La Salarié(e) bénéficiera des congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit **[NOMBRE]** jours ouvrables par an (ou **[NOMBRE]** jours ouvrés).

Les dates de congés seront fixées conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise et aux dispositions de la convention collective applicable.

Article 9 — Protection sociale

Le/La Salarié(e) sera affilié(e) aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance en vigueur dans l'entreprise. Il/Elle bénéficiera de la couverture complémentaire santé obligatoire dans les conditions prévues par la décision unilatérale de l'employeur (ou l'accord collectif) en vigueur.

Article 10 — Obligations du/de la Salarié(e)

Le/La Salarié(e) s'engage à :

- Consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à l'Employeur pendant la durée du contrat ;
- Respecter le règlement intérieur, les procédures et consignes en vigueur dans l'entreprise ;
- Faire preuve de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de ses fonctions ;

- Ne pas exercer, directement ou indirectement, d'activité concurrente à celle de l'Employeur.

Article 11 — Confidentialité

Le/La Salarié(e) s'engage à ne divulguer aucune information confidentielle dont il/elle pourrait avoir connaissance dans le cadre de ses fonctions, tant pendant la durée du contrat qu'après sa cessation. Cette obligation couvre notamment les informations relatives aux clients, aux projets, aux méthodes, aux données financières et à la stratégie de l'entreprise.

Article 12 — Clause de non-concurrence

[OPTION — À inclure si nécessaire]

Compte tenu de la nature de ses fonctions et de l'accès aux informations stratégiques de l'entreprise, le/la Salarié(e) s'interdit, en cas de rupture du contrat pour quelque motif que ce soit, d'exercer une activité concurrente pendant une durée de **[DURÉE]** mois dans un rayon de **[PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE]**.

En contrepartie de cette obligation, l'Employeur versera au/à la Salarié(e), après la cessation effective du contrat, une indemnité mensuelle égale à **[POURCENTAGE]** % de la rémunération mensuelle brute moyenne des **[NOMBRE]** derniers mois.

L'Employeur pourra renoncer à l'application de la présente clause dans un délai de **[DÉLAI]** jours suivant la notification de la rupture du contrat.

Article 13 — Rupture du contrat

Le présent contrat pourra être rompu dans les conditions prévues par la loi : licenciement, démission, rupture conventionnelle, ou tout autre mode de rupture prévu par le Code du travail.

Article 14 — Convention collective et accords applicables

Le présent contrat est régi par la convention collective nationale **[NOM DE LA CONVENTION COLLECTIVE]** et les accords d'entreprise en vigueur, dont le/la Salarié(e) déclare avoir pris connaissance.

Article 15 — Dispositions diverses

Le présent contrat est soumis au droit français. Tout litige relatif à son exécution ou à sa rupture relèvera de la compétence du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le/La Salarié(e) déclare être libre de tout engagement et n'être lié(e) par aucune clause de non-concurrence susceptible de faire obstacle à son engagement.

Fait en deux exemplaires originaux, à [LIEU], le [DATE].

L'Employeur	Le/La Salarié(e)
[NOM DU REPRÉSENTANT]	[PRÉNOM NOM DU SALARIÉ]
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »	*Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »*

Ce modèle est fourni à titre informatif. Consultez un avocat pour l'adapter à votre situation. © En Clair — enclair.media